

통보·시정요구

제 목 부동산 취득세 감면 및 경정 미신청

관 련 부 서 ○○○○○○처, ○○○○○처

조 치 부 서 ○○○○○처

내 용

1. 업무 개요

○○○○○○처는 수소경제 이행 기본계획 및 수소 안전관리 종합대책 추진 과제에 따라 ○○○○○뮤지엄(舊 수소 가스안전 체험교육관, 이하 “뮤지엄” 이라 한다)을 설립하였고, ○○○○○교육원은 이와 연계한 교육실습 인프라를 구축하고 수소안전교육 실습환경을 조성하고자 ○○○○○아카데미(이하 “아카데미” 라 한다)를 설립하여 운영하고 있다.

이와 관련, ○○○○○처(○○○○○부 ○○○○○팀)는 사규 「직제관리요령」 제7조 업무분장에 따라 뮤지엄과 아카데미 건축물 신축에 대한 업무 전반을 수행하였는데 이 과정에서 「녹색건축물 조성 지원법⁵⁾」에 따른 건축물 인증도 추진하였다.

뮤지엄의 경우 2022. 12. 21.에 건축물 에너지효율 등급 1++을 취득하였고 2023. 1. 26.에는 제로에너지건축물 ZEB4 등급을 취득하였으며, 아카데미의 경우 마찬가지로 2024. 5. 20.에 건축물 에너지효율 등급 1++을 취득하였고, 2024. 5. 20.에는 제로에너지건축물 ZEB5 등급을 취득하였다.

5) 법 제17조제6항에 따라 공공기관이 운영하는 교육연구시설 등으로써 연면적 500㎡ 이상인 신축·증축 건물에 대해서는 건축물 에너지효율등급 인증과 제로에너지건축물 인증을 받아야 한다. 뮤지엄과 아카데미는 이 인증을 받아야 하는 대상이다.

한편, ○○○○처는 법무사를 통하여 「지방세법」에 따라 뮤지엄과 아카데미에 대한 부동산 취득세를 납부하였는데, 별다른 감면 금액 없이 뮤지엄의 경우 2023년 1월에 취득세 201,727,260원, 농어촌 특별세 14,409,090원, 지방교육세 11,527,270원을 납부하였고, 아카데미의 경우 2024년 5월에 취득세 163,951,610원, 농어촌특별세 11,710,820원, 지방교육세 9,368,660원을 납부하였다.

2. 관련규정 및 판단기준

「지방세특례제한법」 제47조의2에서는 녹색건축 인증 건축물 설립 증진을 위하여 제로에너지건축물 인증을 받은 건축물에 대해서는 취득세를 100분의 15부터 100분의 20까지의 범위 내에서 경감할 수 있도록 취득세 감면 혜택을 부여하고 있다.

「지방세특례제한법」 시행령 제24조(친환경건축물 등의 감면)에서는 법률에서 정한 취득세 경감률을 제로에너지건축물 인증등급(ZEB)에 따라 구분하고 있는데, 인증등급이 1 ~ 3등급인 경우에는 100분의 20, 인증등급이 4등급인 경우에는 100분의 18, 인증등급이 5등급인 경우에는 100분의 15로 규정하고 있다.

따라서, ○○○○처는 제로에너지건축물 4등급 인증을 취득한 뮤지엄의 경우 취득세 신고 시 100분의 18만큼 감면 신청했어야 했고, 아카데미의 경우 제로에너지건축물 5등급 인증을 받았음에 따라 취득세 신고 시 100분의 15만큼의 취득세 감면을 신청했어야 했다.

6) 「지방세특례제한법」 제47조의2 제1항에서 「녹색건축물 조성 지원법」 제16조에 따른 녹색건축물 인증과 제17조에 따른 에너지효율 등급 1+ 이상을 모두 받은 건축물에 대해서 100분의 3에서 100분 10 범위내로 취득세 감면을 할 수 있음
↳ 뮤지엄 및 아카데미의 경우 에너지효율 등급 인증과 제로에너지건축물 인증 대상이지만, 녹색건축물 인증 대상은 아니므로 에너지효율 등급 1++에 따른 취득세 감면 내용은 해당이 없음

3. 감사결과 확인된 문제점

○○○○처가 뮤지엄과 아카데미에 대한 부동산 취득세를 납부할 때에는 아직 제로에너지건축물 인증이 완료되지 않은 상황이었기 때문에, ○○○○처는 제로에너지건축물 인증과 관련한 취득세 감면을 포함하여 어떠한 감면 사항도 신청하지 않고 원 취득세 전액을 그대로 납부하였었다.

그러나, ○○○○처는 취득세 납부 당시 감면 신청을 하지 않았더라도 인증을 취득한 후에는 부동산 취득세 감면을 위한 경정청구를 충분히 진행할 수 있었음에도 그렇게 하지 않았다.

[그림1] 뮤지엄 취득세 납부서 검 영수증



※자료출처: ○○○○처-486(2023.1.20., 수소 가스안전 체험교육관 건축물 취득에 따른 법무비 지급)

[그림2] 아카데미 취득세 납부서 검 영수증



※자료출처: ○○○○처-4556(2024.6.3, 수소안전 아카데미 건축물 취득에 따른 취득세 및 법무비 지급에 대한 검사검수)

이와 관련, ○○○○처는 뮤지엄과 아카데미 외에도 ○○○○○○ ○○센터, 수소용품검사센터에 대한 건축물 신축 관련 업무도 수행하였는데, 해당 건축물 부지는 모두 산업단지 내 위치하여 취득세 납부를 할 때에 건축물 친환경 인증보다 높은 감면(취득세의 75% 등)을 받았었다. 그래서 해당 건축물들은 관련 법령에 따라 취득세 중복감면이 불가하기에 친환경 인증에 따른 감면은 신청할 필요는 없었다.

그러나 뮤지엄과 아카데미의 경우 산업단지 감면 대상이 아니기 때문에 산업단지 입주에 의한 감면 이외에 추가적인 감면 요건이 있는지 확인했어야 하나, ○○○○처의 취득세 납부 담당자와 친환경 인증 담당자 모두 친환경 인증에 따른 취득세 감면 내용은 인지하지 못하고 있었다.

그 결과, ○○○○처는 취득세 감면을 위한 경정청구를 통하여 「지방세법」, 「지방세특례제한법」, 「농어촌특별세법」에 따라 추산금액 약 **백만원의 지방세 감면으로 공공재정 차원의 예산절감을 할 수 있었음에도 이러한 기회를 방치하고 있는 상황을 초래하였다.

[표 1] 취득세 감면을 위한 경정 금액

[단위 : 원]

구분	뮤지엄		아카데미		차액 (B+D)-(A+C)
	납부현황(A)	경정금액(B)	납부현황(C)	경정금액(D)	
취득세	***,***,***	***,***,***	***,***,***	***,***,***	△**,***,***
농어촌특별세	**,**,***,***	**,***,***	**,***,***	**,***,***	—
지방교육세	**,***,***	*,***,***	*,***,***	*,***,***	△*,***,***
합계	***,***,***	***,***,***	***,***,***	***,***,***	△**,***,*** ^{주)}

주) 환급가산금 및 총당액 가감산 시 약 59백만원 환급 가능

※ 자료출처: 취득세 납부 내역 및 관련 세법 적용에 따른 경정금액 산출

한편, ○○○○처는 공사의 수소사업 확대 및 업무 효율성 증대 기조에 맞추어 ○○○○ ○○○○센터 등을 건립 중이고, 충청북도 청주시에는 수소가스 안전 허브센터 신축공사를 계획하고 있다.

신축 건축물의 취득세는 그 금액이 큰 만큼 공사가 감면을 통해 얻을 수 있는 혜택이 적지 않지만, ○○○○처 ○○○○부 담당 직원들이 다양한 세제 혜택을 파악하는 것은 현실적으로 쉽지는 않다.

그러나 향후에도 기관의 사업 확대 및 노후 지역사무소의 청사 이전 등으로 건축물 신축·증축은 지속적으로 발생할 수 있으므로, ○○○○처는 위탁교육이나 직무교육 등을 통해 직원들의 세금 관련 전문성을 강화시키고 취득세 등 지방세 납부 업무에 대한 관리·감독을 강화하는 방안을 마련할 필요가 있다.

(※참고사항) ○○○○처는 이번 감사를 통해 뮤지엄과 아카데미에 대한 제로에너지건축물 인증 감면을 신청하지 않은 사실을 인지하게 되었고, 즉시 감면을 위한 경정청구를 신청하였으며, 감사 종료 후인 2024. 11. 8. 총 **,***,***원을 환급받았다.

[첨 부] 지방세특례제한법 및 시행령 취득세 감면 관련 조항 발췌 1부.

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 ○○○○처장은

① 건축물 신축·증축에 대한 취득세 납부 시 관련 법령 등에 따른 지방세 감면 신청사항이 누락되지 않도록, 자체적으로 관련 업무에 대한 담당자들의 직무 전문성 강화 및 관리·감독을 철저히 하여 주시기 바라며,(통보)

② 환급금에 대해 회계 처리를 하고, 그 조치결과(증빙자료 첨부)를 감사실로 제출하여 주시기 바랍니다. (시정)

[첨 부] 지방세특례제한법 및 시행령 취득세 감면 관련 조항 발췌

지방세특례제한법

제47조의2 (녹색건축 인증 건축물에 대한 감면)

- ① 신축(증축 또는 개축을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)하는 건축물로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 건축물(취득일로부터 70일 이내에 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 건축물을 포함한다)에 대해서는 취득세를 100분의 3부터 100분의 10까지의 범위에서 대통령령으로 정하는 바에 따라 2026년 12월 31일까지 경감한다.
1. 「녹색건축물 조성 지원법」 제16조에 따른 녹색건축의 인증(이하 이 조에서 “녹색건축의 인증”이라 한다) 등급이 대통령령으로 정하는 기준 이상일 것
 2. 「녹색건축물 조성 지원법」 제17조에 따라 인증받은 건축물 에너지효율등급(이하 이 조에서 “에너지효율등급”이라 한다)이 대통령령으로 정하는 기준 이상일 것
- ② 신축하는 건축물로서 「녹색건축물 조성 지원법」 제17조에 따라 제로에너지건축물 인증(이하 이 조에서 “제로에너지건축물 인증”이라 한다)을 받은 건축물(취득일로부터 100일 이내에 제로에너지건축물 인증을 받는 건축물을 포함한다)에 대해서는 취득세를 100분의 15부터 100분의 20까지의 범위에서 대통령령으로 정하는 바에 따라 2026년 12월 31일까지 경감한다.

지방세특례제한법 시행령

제24조 (친환경건축물 등의 감면)

- ①~③ <생략>
- ④ 법 제47조의2제2항에 따른 취득세의 경감률은 다음 각 호의 구분에 따른다.
1. 「녹색건축물 조성 지원법」 제17조에 따라 인증받은 제로에너지건축물 인증 등급(이하 이 조에서 “제로에너지건축물 인증등급”이라 한다)이 1등급부터 3등급까지에 해당하는 건축물: 100분의 20
 2. 제로에너지건축물 인증등급이 4등급인 건축물: 100분의 18
 3. 제로에너지건축물 인증등급이 5등급인 건축물: 100분의 15

<이하 생략>